

1500222-69.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL VELOSO DAS NEVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Micael Veloso das Neves, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 15:30h, na Rua José Ferraz, 248, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500222-69.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500222-69.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL VELOSO DAS NEVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Micael Veloso das Neves, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 15:30h, na Rua José Ferraz, 248, Pimentas, em Guarulhos, vendia, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, dividida em 3 porções, peso líquido total de 1,17g e maconha, dividida em 9 porções, peso líquido total de 14,19g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis em diligência no local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes visualizaram o réu efetuar a venda de drogas próximo a um córrego, o que ensejou a abordagem. Em busca pessoal, com o réu encontraram 3 porções de cocaína e 9 de maconha.

O acusado foi notificado (fl. 70), apresentou defesa prévia (fl. 81) e a denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2022 (fl. 83). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela absolvição, no que foi secundado pela defesa.

É o relatório.

D E C I D O

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 11), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 92/94).

Os policiais civis contaram no procedimento inquisitivo (fls. 5/6) e no contraditório que, em campana velada pelo local, visualizaram o réu próximo a um

córrego em atitude suspeita. Informaram que, realizada a abordagem, em busca pessoal, encontraram 9 porções de maconha e 3 de cocaína.

Extrajudicialmente (fl. 7), o réu nada disse. Em audiência, negou a traficância, aduzindo que havia comprado as drogas para consumo pessoal.

A versão do denunciado pode ser acolhida. É incontroverso que ele estava com drogas, mas a quantidade, não muito significativa, corrobora a alegação de que era para uso pessoal. Não havia com o denunciado dinheiro. É possível, portanto, que tenha gastado tudo o que tinha na compra das porções apreendidas.

Durante a audiência os policiais não disseram ter visto o agente realizar o comércio ilícito. Logo, diante deste panorama, não há como descartar a versão do réu.

Isto posto, julgo improcedente esta ação penal e, em consequência, absolvo o acusado Micael Veloso das Neves da imputação que lhe foi deduzida nestes autos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se. Já houve autorização para a incineração da droga (fl. 36).

P.R.I.C.Guarulhos, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA